國家組成與認同

1. 國家組成的4個要素

1. 領土：國家統治權可以支配的範圍（領陸、領海、領空）
   - 海岸線往外12海浬
   - ※經濟海域：往外加200海浬
2. 政府：行使國家權力的暫時代理人，權力來源為人民
3. 國民：具有國籍的人
4. 主權
   - 對內主權：國家內部統治的最高合理權力
   - 對外主權：一國對外具有獨立性，在國際上不受干預

⇒ 主權對內有最高性，對外有獨力性

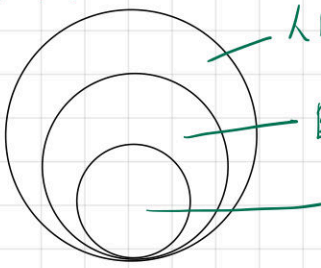
note：主權在民／人民主權：主權源於人民

形式有2種
- 法理主權：法律規定主權所能管轄的範圍
- 事實主權：實際上主權所管轄的範圍

2. 國家主權 ⟷ 人民

(1) 國家主權 → 人民
1. 界定人民身分：符合一定條件者，給予國籍（TW：出生（屬人）、歸化）
2. 保障人民權利
3. 維護社會秩序
4. 促進經濟活動
5. （對外）保障國民在國際上的權力

人民、國民、公民



- 人民：居住在本國的人
- 國民：有國籍的人
- 公民：有國籍＋有參政權（滿18歲）

(2) 人民 → 國家主權：透過政治參與，影響國家政策

⇓

政治施政的可課責性
(人民有監督政府的權力，並且政府須對人民負責)

⇓

政府必須謹慎使用權力，不可濫用 (有限政府)

⇓

政府依法行政，且合理

⇓

責任政治 (政府對人民有責任) —未達到→ 須負起 政治 (做不好) / 法律 (違法) 上的懲罰

政治 → 下次不選他、罷免

法律 → 彈劾、司法審判